13-07 '26

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado do Desporto
Dr. Duarte Lopes
Campus XXI, Avenida João XXI, n.º 63
1000-300 Lisboa

Por protocolo C/ assinatura de receção

| Sua referência | Sua comunicação | Nossa referência | Data |
|---|---|---|---|
| | | OE_SC_DFA_0189/2026 | 10/07/2026 |

**ASSUNTO:** Processo n.º 74/DFA/2026 | Denúncia Sobre a Federação de Ginástica de Portugal

No âmbito das competências do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (doravante, "IPDJ") e com o objetivo de garantir o devido acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas, no pretérito dia 19 de fevereiro de 2026 foi rececionada, neste Instituto, uma denúncia contra a Federação de Ginástica de Portugal.

A referida denúncia desencadeou o processo de fiscalização n.º 74/DFA/2026, aprovado pelo Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ por despacho de 19 de fevereiro de 2026. Finda a instrução, o processo foi concluso por despacho de 09 de setembro de 2026 do Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ.

Na sequência da instrução do processo e da análise dos factos e restantes elementos probatórios recolhidos, concluiu este Instituto que a Federação de Ginástica de Portugal se encontra numa situação de irregularidade grave. O que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, na sua redação vigente, consubstancia fundamento suscetível de determinar a suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva da Federação de Ginástica de Portugal.

Nestes termos, atendendo aos elementos constantes do processo e à gravidade da situação, este Instituto vem, pelo presente, propor a suspensão do estatuto de Utilidade Pública Desportiva da Federação de Ginástica de Portugal.

Assim, sendo o Exmo. Sr. Secretário de Estado do Desporto a entidade competente para decretar a suspensão do estatuto de Utilidade Pública Desportiva das federações desportivas, conforme decorre do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, na sua redação vigente, remetem-se os autos do processo de fiscalização n.º 74/DFA/2026 para apreciação e deliberação quanto à eventual suspensão do estatuto de Utilidade Pública Desportiva da Federação de Ginástica de Portugal.



MOD. 1 IPDJ

**Sede IPDJ** - Rua Rodrigo da Fonseca, 55, 1250-190 Lisboa | Tel.: 210 470 000 | Email: geral@ipdj.pt
www.ipdj.gov.pt

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Diretivo,



Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves





**Sede IPDJ** - Rua Rodrigo da Fonseca, 55, 1250-190 Lisboa | Tel.: 210 470 000 | Email: geral@ipdj.pt
www.ipdj.gov.pt

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE

PARECER

Concordo.
Salienta-se que, a Federação de Ginástica de Portugal (FGP) se encontra dotada do estatuto de utilidade pública desportiva, sendo, portanto, uma federação desportiva, ao abrigo do disposto no art.14º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, que aprovou a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (LBAFD) e do art. 2º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, na redação atualmente em vigor, que aprovou o Regime Jurídico das Federações Desportivas (RJFD).
Assim, de acordo com o previsto nos arts. 21º da LBAFD e 14º do RJFD, a fiscalização do exercício de poderes públicos e do cumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos das federações desportivas é efetuada, nos termos legais, por parte de serviço ou organismo da Administração Pública com competências na área do desporto, mediante a realização de inquéritos, inspeções, sindicâncias e auditorias externas. Atualmente, o organismo da Administração Pública a quem compete realizar tal fiscalização, é o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ). Face ao regime legal vigente, e conforme já foi referido, o IPDJ tem competência legal para fiscalizar o exercício dos poderes de natureza pública das federações desportivas, bem como o cumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos.
No que respeita aos poderes de natureza pública, refere o art. 11º do RJFD que os mesmos são os poderes das federações desportivas exercidos no âmbito da regulamentação e disciplina da respetiva modalidade que, para tanto, lhe sejam conferidos por lei. Por sua vez, as regras legais de organização interna, reportam-se ao facto de as federações desportivas respeitarem as normas legais que regem a sua estrutura institucional e o seu funcionamento democrático. Dentro desta verificação, pode-se inserir, por exemplo, a verificação da existência dos órgãos estatutariamente obrigatórios (assembleia geral, presidente, direção, conselho fiscal, conselho de disciplina, conselho de justiça e conselho de arbitragem), conforme decorre do art. 32º do RJFD (verificação esta que é realizada no âmbito do processo de renovação da utilidade pública desportiva das federações); as regras de composição e representatividade da assembleia geral (art. 35º do RJFD); os regimes de incompatibilidades e de elegibilidade dos dirigentes (art. 49º). Naturalmente que, neste âmbito, também compete ao IPDJ a verificação do cumprimento do art. 50º do RJFD, no que concerne à duração do mandato. Com efeito, e no que respeita à duração do mandato, prevê o n.º 1 do art. 50º do RJFD que "O mandato dos titulares dos órgãos das federações desportivas, bem como das ligas profissionais ou associações territoriais de clubes nelas filiadas, é de quatro anos, em regra coincidentes com o ciclo olímpico."
No caso vertente, a FGP promoveu a realização de eleições, contudo, as mesmas foram declaradas nulas pelo TAD, por meio de decisão proferida em 3 de novembro de 2025, conforme decorre da presente Informação, e para cujo teor se remete.
Também se verifica que o TAD instou a FGP a agendar o ato eleitoral no prazo de 15 dias, o que justifica a urgência das mesmas. Não obstante a urgência, a FGP apenas agendou o ato eleitoral para 28 de fevereiro de 2026. Sem prejuízo de tal situação, foi denunciado ao IPDJ que existiam alguns delegados à assembleia geral que haviam sido destituídos pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, situação esta que viola de forma grosseira o princípio de separação de poderes que deve nortear o funcionamento das federações desportivas e que, viola, também de forma grosseira as regras de organização interna.
Neste sentido, o IPDJ, e sempre numa ótica pedagógica, informou a FGP de tal situação, nomeadamente de que, ao existir um presidente de um

DESPACHO

Proceder de acordo com o proposto e nos termos legais.
Presidente

Ricardo Gonçalves
2026/07/09

Ao Dr. Pedro Barata para dar cumprimento ao Despacho do Sr. Presidente.

Diretor de Fiscalização e Auditoria

Rui Alves
2026/07/09

órgão federativo que pratica um ato para o qual não tem competência, e que tal ato se consubstancia na destituição de mandato de titulares de órgãos federativos, pode existir uma violação das regras de organização interna, com todas as consequências legais daí decorrentes, para além de que o ato eleitoral agendado para o dia 28 de fevereiro poderia ficar inquinado. Naturalmente que o IPDJ não se pronuncia sobre se existe ou não motivo para destituir membros dos órgãos sociais, sendo tal matéria dos competentes órgãos federativos ou do foro judicial, ao IPDJ, neste caso concreto, apenas compete verificar se a FGP respeitou o princípio da separação de poderes, sendo o ato de destituição praticado pelo órgão competente.

Relativamente ao agendamento do ato eleitoral, e conforme decorre e se encontra bem fundamentado pela presente Informação, verifica-se que, sem prejuízo da declaração de nulidade do ato eleitoral realizado em 2024, os órgãos sociais se mantêm em funções há quase seis anos.

Atendendo a que o mandato dos titulares dos órgãos sociais é de quatro anos, só se pode concluir que existe uma manifesta violação das regras de organização interna, e em especial, uma violação grosseira dos princípios de democraticidade e representatividade e consagrados no art. 5º do RJFD. Sublinha-se que o legislador pretendeu limitar os mandatos dos titulares dos órgãos federativos por um período de quatro anos, de forma a garantir a boa governança das federações, evitando o perpetuamento dos titulares nos órgãos.

Ao desempenharem funções por um período de quase seis anos, existe uma manifesta violação das regras de organização interna, cuja consequência se conduz à suspensão do estatuto de utilidade pública desportiva, conforme melhor explicado e justificado na presente Informação.

Diretor de Fiscalização e Auditoria

Rui Alves
2026/07/09

**INFORMAÇÃO Nº** Inf_SC_DFA_0135/2026 **DATA:** 09/07/2026

**ASSUNTO:** Processo n.º 74/DFA/2026 | Denúncia Sobre a Federação de Ginástica de Portugal

## I – DO ENQUADRAMENTO

1. No pretérito dia 19 de fevereiro de 2026 foi rececionada a denuncia que ora se visa apreciar.

2. A referida denúncia incide sobre a Federação de Ginástica de Portugal (doravante, "FGP"), alegando o Denunciante, em síntese, a factualidade que a seguir melhor se enuncia.

## II – DOS FACTOS

3. Com efeito, alega o Denunciante que a Mesa da Assembleia Geral da FGP emitiu "*Declarações de Perda de Mandato*" relativamente a vários delegados, determinando a sua substituição imediata.

4. Não obstante, tais decisões de substituição imediata dos delegados teriam sido adotadas sem que a Assembleia Geral da FGP as tenha deliberado.

5. Sendo certo que o artigo 32.º, n.º 2 dos Estatutos da FGP estatui que a decisão da perda, ou não, dos mandatos deve ser deliberada em sede de Assembleia Geral.

6. Termos em que a referida denúncia desencadeou o Processo n.º 74/DFA/2026, no âmbito do qual foi determinada a instauração de um processo de fiscalização, aprovado pelo Presidente do IPDJ por despacho de 19 de fevereiro de 2026.

**III – DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS**

7. *Ab initio*, a 20 de fevereiro de 2026 foi remetido o Ofício n.º OE_SC_DFA_0046/2026 à FGP, onde foi solicitado que esta: (i) prestasse os devidos esclarecimentos relativamente à denúncia rececionada; (ii) esclarecesse se foram emitidas declarações de perda de mandato e, em caso afirmativo, remetesse a ata da reunião onde foram deliberadas; (iii) remetesse: a) a lista de delegados após o último ato eleitoral e b) a lista de delegados atual; (iv) especificasse o motivo que levou à saída de cada um dos delegados que se encontrava na lista de delegados após o último ato eleitoral, mas não na atual.

8. Tendo a FGP respondido pela carta com a referência n.º REM250220261854, de 25 de fevereiro de 2026, onde reconheceu a emissão das declarações de perda de mandato e remeteu os documentos solicitados.

9. Posto o que, a 27 de fevereiro de 2026, foi remetido o Ofício n.º OE_SC_DFA_0049/2026 à FGP, através do qual se advertiu que a realização de eleições numa eventual situação de irregularidade seria suscetível de consubstanciar uma irregularidade grave.

10. Ao que a FGP respondeu através de mensagem de correio eletrónico datada de 27 de fevereiro de 2026, onde comunicou que as eleições então agendadas para o dia seguinte seriam adiadas até à situação ser dada como regularizada.

11. O presente Instituto aguardou que nova data fosse agendada, porém, não tendo tal sucedido, a 16 de março de 2026 foi remetido o Ofício n.º OE_SC_DFA_0059/2026, onde foi solicitado que, no prazo máximo de 30 dias, a FGP remetesse cópia da ata da tomada de posse da lista vencedora das eleições.

12. Em sequência, a 25 de março de 2026, a FGP remeteu uma comunicação por correio eletrónico, onde informou que a questão atinente aos delegados ainda não havia sido sanada.

13. Motivo pelo qual, a 26 de março de 2026 foi remetido o Ofício n.º OE_SC_DFA_0059/2026 à FGP, onde se notificou que as informações prestadas a 25 de março de 2026 pela Federação haviam sido bem recebidas e se reiterou que o prazo estabelecido a 16 de março de 2026 se mantinha a decorrer.

14. Por fim, a 17 de abril de 2026 a FGP remeteu, por correio eletrónico, a comunicação com a referência interna n.º OF170420261117, onde solicitou a prorrogação "*do prazo em causa por um período não inferior a 90 dias*".

15. Na sequência do requerido, foi proferida a Informação n.º Inf_SC_DFA_0067/2026, de 30 de abril de 2026, no âmbito da qual foi determinada "*a prorrogação do prazo em 30 dias não prorrogáveis*".

16. Tendo a referida prorrogação sido notificada à FGP por via do Ofício n.º OE_SC_DFA_0114/2026, de 05 de maio de 2026.

17. Adicionalmente, foram rececionadas neste Instituto algumas reclamações administrativas, todavia, tendo as mesmas sido analisadas oportunamente, não serão tidas em conta na presente Informação.

**IV – DA DECISÃO**

**A) Da competência deste Instituto**

18. O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (doravante, "IPDJ") é competente para proferir o presente parecer nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 na sua redação atual (doravante, "RJFD"), o qual decreta que a fiscalização do exercício de poderes públicos e do cumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos das federações desportivas é efetuada pelo organismo da Administração Pública competente na área do desporto.

19. Sendo o IPDJ o organismo da Administração Pública competente na área do desporto.

20. Estatuindo ainda o referido artigo que o dever de fiscalização incide exclusivamente sobre (i) o exercício de poderes públicos e (ii) o cumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos das federações desportivas.

21. Nesta senda, impera destacar que o n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos da FPG estatui que o "*mandato dos titulares dos órgãos da FGP é de quatro anos, coincidente com o ciclo olímpico*".

22. Mais preceituando o n.º 1 do artigo 35.º dos Estatutos da FPG que as "*eleições realizam-se no último quadrimestre do ano em que encerra o ciclo olímpico e após a realização dos jogos olímpicos de verão*".

23. Por conseguinte, estando em causa a eventual violação das normas supracitadas, que são de organização interna da Federação, dúvidas não há em como o IPDJ é a entidade competente para proferir o presente parecer.

**B) Do contexto jurídico dos factos que originaram este processo**

24. Ultrapassada a questão atinente à competência, antes de se proceder à análise da eventual violação, ou não, das referidas normas (cfr. artigos 25.º, n.º 1 e 35.º, n.º 1 dos Estatutos da FGP), impera descortinar o contexto jurídico em que foi originada a situação que ora se analisa.

25. Com efeito, em 2025 foi movido um processo no Tribunal Arbitral do Desporto (doravante, "TAD") contra a FGP, com fundamento na alegada nulidade do ato eleitoral que ocorrera no término do ano anterior.

26. Tendo o TAD proferido decisão a 03 de novembro de 2025, onde declarou nulo o ato eleitoral anteriormente efetuado e ordenou, na alínea a) do ponto (iii) do segmento decisório, "*a realização do acto eleitoral para todos os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Ginástica, devendo: a) ser convocada Assembleia Geral*

*Extraordinária para esse fim, dando-se início ao processo eleitoral regulado nos artigos 15.º ss. do REFPG, nomeadamente a marcação da data, hora e local das eleições, em obediência ao disposto nos Estatutos e no REFPG, no prazo de 15 dias após a notificação*" (o sublinhado consta do original).

27. Resultando do sentido de tal decisão, designadamente do curto prazo auferido para a designação da data do ato eleitoral, a necessidade de celeridade do processo eleitoral.

28. Pois que, nos termos dos estatutos da própria Federação, o mandato dos titulares dos órgãos federativos havia terminado há um ano, em 2024 (cfr. artigo 35.º, n.º 1 dos Estatutos da FGP).

29. Encontrando-se, por conseguinte, estes desprovidos de legitimidade no exercício das funções que desempenhavam desde então.

30. No seguimento de tal decisão, o ato eleitoral substituto do que havia sido anulado foi agendado para sábado, dia 28 de fevereiro de 2026.

31. Data esta que, sem prejuízo de melhor opinião, extravasa a urgência subjacente à decisão do TAD.

32. Pois que a obrigação de marcação da data do ato eleitoral no prazo de 15 (quinze) dias visava assegurar que o ato ocorresse com a maior brevidade possível.

33. Sendo certo que a campanha e os demais procedimentos eleitorais já haviam tido lugar de forma válida, estando apenas, e tão somente, em causa a substituição do ato eleitoral.

34. Motivo pelo qual, atendendo a que a decisão foi proferida a 03 de novembro de 2025 e que as eleições teriam lugar a 28 de fevereiro de 2026, resulta evidente que o intervalo de tempo superior a três meses decidido pela FGP não se coaduna com o sentido de urgência e celeridade patente na decisão do TAD.

35. Sucede que, não obstante o intervalo desmesurado de tempo, o ato eleitoral não foi realizado a 28 de fevereiro de 2026.

36. Pois que, conforme resulta da documentação anexa à carta da Federação com a referência interna n.º REM250220261854, de 25 de fevereiro de 2026, foram emitidas declarações de perda de mandato pela Mesa da Assembleia Geral da FGP.

37. Não obstante, nos termos do artigo 32.º, n.º 2 dos Estatutos da FGP "[c]*ompete à Assembleia Geral deliberar sobre a perda de mandato dos titulares dos órgãos federativos*".

38. Termos em que as declarações de perda de mandato foram proferidas por um órgão que não detinha competência para o fazer, tendo sido emitidas pela Mesa da Assembleia ao invés da Assembleia Geral.

39. Levando a que a emissão de tais declarações constitua uma manifesta irregularidade.

40. Sendo certo que os delegados são, nos termos e para os efeitos do artigo 32.º, n.º 1, alínea a) do RJFD, titulares dos órgãos federativos.

41. Pelo que, estando em causa a perda de mandato ilícita de titulares de órgãos federativos, tal circunstância consubstancia uma irregularidade demarcadamente grave.

42. Após o sucedido, a Federação remeteu uma comunicação por via de correio eletrónico, datada de 27 de fevereiro de 2026, onde comunicou que o ato eleitoral seria adiado até à situação atinente aos delegados ter sido regularizada.

**C) Da situação do colégio eleitoral da FGP**

43. No que à situação dos delegados concerne, impera atender ao que ora se discorre.

44. Declarou a FPG na comunicação de 30 de março de 2026, com a referência interna n.º REM300320261058, o que ora se passa a citar:

"*Na sequência das comunicações desse Instituto, a Federação promoveu a realização de Assembleia Geral extraordinária destinada à apreciação da perda de mandato de Delegados à Assembleia Geral, nos termos do artigo 32.º, n.º 2, dos Estatutos, a qual teve início em 07 de março de 2026 e foi concluída em 23 de março de 2026. Deste modo, foi integralmente cumprida a exigência de submissão da matéria à Assembleia Geral.*

*Importa, porém, referir que o regime previsto no artigo 32.º dos Estatutos distingue entre os pressupostos materiais da perda de mandato, estabelecidos no n.º 1, e a respetiva formalização em sede de Assembleia Geral, prevista no n.º 2.*

*Assim, a intervenção da Assembleia Geral deve ser entendida como tendo natureza essencialmente verificativa e declarativa, destinada a apurar se se encontram preenchidos os pressupostos estatutários e a formalizar os efeitos jurídicos daí decorrentes, não correspondendo a um poder discricionário de afastamento da consequência prevista nos Estatutos.*

*Sucede que, na Assembleia Geral realizada, o sentido das deliberações adotadas refletiu uma não verificação dos pressupostos ou, antes, uma recusa da aplicação da consequência estatutária.*

*Atente-se ao teor das intervenções registadas em Assembleia que evidenciam que a discussão não se limitou à verificação objetiva dos pressupostos previstos nos Estatutos, tendo sido introduzidas considerações de diversa natureza, designadamente de oportunidade, equidade e contexto institucional.*

*Neste quadro, o resultado das deliberações adotadas não permitiu estabilizar juridicamente a questão da perda de mandato dos Delegados em causa, subsistindo dúvidas relevantes quanto à sua conformidade com o regime estatutário aplicável.*

*Com efeito, tais deliberações mostram-se, no mínimo, suscetíveis de impugnação por parte de interessados legitimados, com impacto direto na definição da composição do colégio eleitoral.*

*Nestas circunstâncias, não se encontra ainda estabilizada a composição do colégio eleitoral, condição essencial para a realização de um ato eleitoral válido e conforme com os Estatutos*" (sublinhados nossos).

45. Conforme preteritamente sufragado, o artigo 14.º do RJFD concede a este Instituto poderes de fiscalização exclusivamente sobre (i) o exercício de poderes públicos e (ii) o cumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos das federações desportivas.

46. Não obstante, a resolução da situação em apreço não configura o uso de poderes públicos, nem tampouco a violação de uma norma de organização interna.

47. De facto, tal situação, pela sua natureza, abarca, não a esfera pública da Federação, mas antes a sua esfera privada.

48. A este respeito, o ordenamento jurídico português concede às federações desportivas uma ampla autonomia administrativa, regulamentar, disciplinar, técnica e organizativa, indispensável, quer à prossecução dos seus fins estatutários, quer à sua gestão e organização diária.

49. Com efeito, no âmbito de tal autonomia, imiscuem-se, designadamente, as decisões concretamente adotadas para dirimir eventuais questões internas suscetíveis de surgir no âmbito da sua atividade.

50. Apenas podendo tal autonomia ser limitada nos casos expressamente prescritos na lei, designadamente mediante a prática de uma ilicitude.

51. Conforme se verificou aquando do envio do Ofício n.º OE_SC_DFA_0049/2026, de 27 de fevereiro de 2026, por via do qual se informou a FGP que as declarações de perda de mandato por via de um órgão que estatutariamente não tem poderes para tal poderia consubstanciar uma irregularidade grave.

52. No entanto, face à situação que ora se observa relativamente aos delegados, não se verifica o mesmo pressuposto de atuação.

53. Termos em que, face ao exposto e tratando-se esta de uma situação que integra o fórum interno da Federação, não se queda este Instituto dotado de competência para se pronunciar a esse respeito.

**D) Da situação de irregularidade grave da FGP**

54. Ultrapassada esta questão, impera dirigir o enfoque da presente análise para a (des)conformidade da FGP.

55. A este respeito, não carece a presente análise de ser extensa, porquanto dúvidas não há em a FGP se encontrava numa crassa situação de irregularidade que assume uma natureza particularmente grave.

56. *Ab initio*, tal irregularidade grave resulta da circunstância de, a 03 de novembro de 2025, o TAD ter decretado nulo o ato eleitoral realizado em 2024.

57. Sendo certo que, não obstante do propositadamente curto prazo para a marcação de eleições, volvidos mais de sete meses desde a prolação da decisão do TAD, o ato eleitoral nem foi efetuado, nem tampouco a FGP logrou designar uma data concreta para o efetuar.

58. Situação essa que viola a decisão do TAD.

59. Mais colocando em causa a legitimidade da totalidade dos órgãos federativos da FGP e, por conseguinte, dos mais altos representantes da modalidade a nível nacional.

60. A este respeito, ainda que a FGP alegue como justificativa para a cabal violação da decisão do TAD a circunstância de ter recorrido de tal decisão para a jurisdição administrativa, temos que tal argumento peca pela sua óbvia improcedência.

61. Pois que, conforme a FGP bem sabe ou deveria saber, atendendo a que foi a entidade que teve o ímpeto processual de interpor recurso, o artigo 8.º, n.º 2 da Lei n.º 74/2013 estatui que "[a]*o recurso para o Tribunal Central Administrativo mencionado no número anterior é aplicável o disposto no Código de Processo nos Tribunais Administrativos quanto aos processos urgentes, tendo o mesmo efeito meramente devolutivo*" (sublinhado nosso).

62. Querendo isto dizer que **o recurso interposto pela FGP tem efeito meramente devolutivo, termos em que não suspende os efeitos da decisão do TAD.**

63. Correspondendo um entendimento diferente a uma crassa violação do ordenamento jurídico português.

64. Pelo que a mera existência de um recurso não justifica o não cumprimento da decisão do TAD.

65. Não obstante, não se trata o profundo desrespeito para decisão do TAD de 03 de novembro de 2025 do único fundamento da ilicitude grave que ora se observa.

66. Com efeito, veja-se, em segunda linha, que, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos da FPG, o "*mandato dos titulares dos órgãos da FGP é de quatro anos, coincidente com o ciclo olímpico*".

67. Ora, tendo o ato eleitoral efetuado em 2024 sido anulado pelo TAD, o atual mandato dos titulares dos órgãos federativos está a registar uma duração, não de quatro anos conforme limitado pelo artigo 25.º, n.º 1 dos Estatutos da FPG, mas antes de seis anos.

68. O que consubstancia uma crassa violação das regras legais de organização e funcionamento internas da FGP.

69. Em terceira linha, mas não de menor relevância, estatui o n.º 1 do artigo 35.º dos Estatutos da FPG que as "*eleições realizam-se no último quadrimestre do ano em que encerra o ciclo olímpico e após a realização dos jogos olímpicos de verão*".

70. A este respeito, limita-se o RJFD a estatuir, no n.º 1 do artigo 50.º, que o "*mandato dos titulares dos órgãos das federações desportivas* (...) *é de quatro anos, em regra coincidentes com o ciclo olímpico*", não posicionando a realização de eleições concomitantemente com o ciclo olímpico como uma obrigação imperativa.

71. Todavia, atento o n.º 1 do artigo 35.º dos Estatutos da FPG, a redação nele empregue não levanta dúvidas em como na FGP as eleições carecem, forçosamente, de ser realizadas no ano em que encerra o ciclo olímpico e após a realização dos jogos olímpicos de verão.

72. Sucede que, tendo o TAD anulado o ato eleitoral ocorrido em 2024, findo o ciclo olímpico de 2021-2024 a FGP não logrou efetuar qualquer ato eleitoral eficaz.

73. Tendo a FGP violado mais este preceito estatutário.

74. Por fim, mas não de inferior importância, é importante levar em conta na decisão um último aspeto.

75. Face ao exposto, dúvidas não há em como, no presente momento, a FGP violou, não só a supracitada decisão do TAD, como também duas normas estatutárias.

76. Sendo certo que, pela natureza da situação, estando em causa a não realização de eleições, a permanência dos titulares dos órgãos federativos em funções destarte a sua falta de legitimidade e a não acatação da decisão do TAD, quedam-se em causa irregularidades demarcadamente graves.

77. Não se tratam estas de leves irregularidades com diminutas ou nenhumas consequências para a Federação, mas antes de irregularidades verdadeiramente nefastas suscetíveis de prejudicar o funcionamento da Federação, não apenas internamente, como também no cenário internacional.

78. De todo modo, pela sua natureza especialmente gravosa, qualquer uma das três irregularidades consubstancia uma irregularidade grave.

79. Consubstanciando a verificação de uma única irregularidade grave fundamento para, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 21.º do RGFD, este Instituto propor a suspensão do estatuto de Utilidade Pública Desportiva da respetiva federação desportiva.

80. Ora, consubstanciando a verificação de uma única irregularidade grave tamanho fundamento e verificando-se três irregularidades graves no caso em apreço, podia este Instituto ter proposto a suspensão do estatuto de Utilidade Pública Desportiva da FGP *ab initio*.

81. Todavia tal não foi feito, tendo este Instituto logrado por, juntamente da FGP, promover a regularização da situação descrita.

82. Sendo certo que, quando o ato eleitoral preteritamente agendado para 28 de fevereiro de 2026 foi indeterminadamente adiado, ao invés de pressionar a FGP, optou este Instituto por aguardar que aquela regularizasse a situação.

83. Todavia, ao compreender que tal não iria suceder, a 16 de março de 2026 foi remetido o Ofício n.º OE_SC_DFA_0059/2026, onde foi solicitado que, no prazo máximo de 30 dias, a FGP remetesse cópia da ata da tomada de posse da lista vencedora das eleições.

84. Mais tendo aceite a solicitação de reunião com o Presidente da Direção da FGP.

85. E tendo ainda prorrogado o prazo preteritamente auferido no período de 30 dias adicionais.

86. Desta jeito, tudo tendo efetuado ao seu alcance para promover a resolução da situação grave em que paira a FGP.

87. Não obstante, apesar das constantes tentativas deste Instituto, a FPG não logrou regularizar as irregularidades graves, que no presente momento se agravam a cada dia.

88. Resultando a opção pela inação da FGP numa irregularidade mais gravosa que as previamente enunciadas.

89. A este respeito, justificou a FGP a sua inação por via do ofício anexo à comunicação rececionada a 25 de março de 2026, com a referência interna n.º REM230320261416, onde declarou o que melhor se passa a citar: "[n]*o decurso do processo, foi identificada uma situação respeitante a Delegados da Assembleia Geral suscetível de enquadramento no regime estatutário de perda de mandato, nos termos do artigo 32.º dos Estatutos da FGP. Na sequência das comunicações desse Instituto, foi sinalizada a necessidade de apreciação dessa matéria em Assembleia Geral. Sem prejuízo do entendimento jurídico inicialmente perfilhado pela Federação, tal intervenção tornou aconselhável a clarificação formal da situação, por forma a assegurar a plena regularidade do colégio eleitoral*".

90. Levando, pois, a entender que a não realização do ato eleitoral se prende com a necessidade de clarificação da situação do colégio eleitoral.

91. Tendo o mesmo entendimento sido sufragado em comunicações posteriores da FGP.

92. Sucede que, após o pretérito mês de março, a FGP tem, notória e manifestamente, parecido optar por não diligenciar qualquer esforço no sentido de regularizar a situação do colégio eleitoral.

93. Ora vejamos, a 07 de março de 2026 foi realizada uma Assembleia Geral onde a eventual perda de mandato dos Delegados em causa foi votada, mas, por razões de natureza informática, não foi possível extrair resultados da referida votação.

94. Mais tendo realizado uma Assembleia Geral a 23 de março de 2026, onde, embora a votação tenha tido lugar, a própria FGP contesta a validade estatutária dos resultados obtidos (vide o ponto 43 da presente Informação).

95. Significando isto que, embora no presente momento tenham decorrido mais de três meses desde a data do ato eleitoral adiado, a FGP não parece ter logrado alcançar quaisquer resultados para a resolução da situação.

96. Pois que não logrou efetuar os esforços e as diligências razoavelmente suficientes que a situação exigia.

97. Antes estando a permitir que a situação de irregularidade se protele indefinidamente.

98. Na comunicação datada de 17 de abril de 2026, a que foi aposta a referência n.º OF170420261117, apelou a FGP que o primeiro prazo auferido tendo em vista a remessa da ata eleitoral "*não poderá ser observado sem comprometer a legalidade do processo eleitoral*".

99. No entanto, mesmo após a prorrogação do referido prazo e apesar do tempo decorrido após o termo da prorrogação, **o certo é que a Federação não desenvolveu qualquer iniciativa para solucionar a situação referente ao círculo eleitoral**.

100. Tendo no presente momento decorrido mais de sete meses desde a decisão do TAD e quase quatro meses desde a desmarcação do ato eleitoral preteritamente agendado para 28 de fevereiro.

101. Muito se estranhando a alegação de que a Federação não dispõe de tempo suficiente para regularizar a situação interna quando no decorrer dos últimos três meses, contados desde a Assembleia Geral de 23 de março de 2026, nenhuma diligencia se dignou a intentar nesse sentido.

102. Sendo inadmissível tamanha inação.

103. Não se percebendo como pode a Direção de uma Federação de uma modalidade olímpica e da dimensão da FGP nada fazer durante um semestre inteiro.

104. Ora, se a Federação não logra promover as diligências mínimas, não pode o prazo ser prorrogado indefinidamente, como forma de protelar indeterminadamente a grave irregularidade que ora se observa.

105. Relativamente à prorrogação do prazo concedida por via do Ofício n.º OE_SC_DFA_0114/2026, de 05 de maio de 2026, tem-se que a mesma já precludiu.

106. Conforme consta do aviso de receção do referido Ofício, devidamente junto aos autos, a FGP foi notificada da prorrogação do prazo a 12 de maio de 2026.

107. Tendo o prazo de 30 dias, contado através das regras do Código de Procedimento Administrativo e atendendo aos feriados ocorridos, precludido no pretérito dia 25 de junho de 2026.

108. Sendo certo que, até ao presente momento, a FGP, nem remeteu cópia da ata eleitoral conforme solicitado, nem tampouco logrou informar este Instituto da data do ato eleitoral.

109. Nestes termos e face ao vertido, verificando-se uma irregularidade demarcadamente grave, tendo decorrido o prazo originalmente auferido, bem como a prorrogação entretanto concedida e não dando a FGP sinais de tencionar solucionar a situação em apreço, não tem este Instituto mecanismos para continuar a diligenciar a resolução da situação.

110. Como preteritamente referido, a verificação de uma situação de irregularidade grave fundamenta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do RJFD, a proposta de suspensão do estatuto de Utilidade Pública Desportiva da federação desportiva que tenha incorrida em tal irregularidade grave.

111. Posto isto, atendendo à gravidade da irregularidade que ora se verifica, propõe-se que seja proferida a suspensão do estatuto de Utilidade Públia Desportiva da FGP.

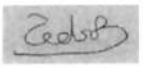
112. Não sendo admissível que uma federação em que os órgãos sociais se encontram desprovidos de legitimidade há quase dois anos continue a fruir dos apoios do Estado.

## V – DA DECISÃO

113. Face ao exposto, propõe-se a remessa do presente processo para o Gabinete do Exmo. Sr. Secretário de Estado do Desporto, para, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do RJFD, suspender o estatuto de Utilidade Pública Desportiva da FGP.

À consideração superior,

Serviços Centrais



Pedro Barata
Técnico Superior